

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๑๙/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๖๘๐/๒๕๖๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่าง { นายพรชัย มุกดาสนิท ผู้ฟ้องคดี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการ
ใช้อำนาจตามกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๘/๒๕๕๕
หมายเลขแดงที่ ๖๖๙/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๒๕๘๗ เลขที่ดิน ๕๓๒ หน้าสำรวจ ๓๔๓๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา เดิมที่ดินดังกล่าวมีสายไฟฟ้าแรงสูง
ขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต์ พาดผ่านบางส่วนและต่อมาได้มีการรื้อถอนออกไป ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตั้ง
เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ในเขตเดินสายไฟฟ้าเดิมในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และมี



/สายไฟฟ้า...

สายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๑ ตารางวา โดยอ้างว่าเป็นเนื้อที่รกร้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ คัดค้านการตั้งเสาไฟฟ้าและห้ามเข้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี จากนั้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เจ้าพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มาพบผู้ฟ้องคดีโดยยอมรับว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสวนผลไม้ และแผนผังแนวเขตสายไฟฟ้าในที่ดินที่ส่งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง พร้อมกับสอบถามความต้องการของผู้ฟ้องคดีและได้บันทึกว่าผู้ฟ้องคดีต้องการให้ย้ายเสาไฟฟ้าและแนวเขตของสายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นัดผู้ฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นการคัดค้านของผู้ฟ้องคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยในวันนัดดังกล่าวได้มีการจัดทำบันทึกข้อความโดยผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าการที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสี่ยงภัยจากกระแสไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ ซึ่งจากการวิจัยของประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียพบว่าผู้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง จึงขอคัดค้าน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งการพิจารณาคำร้องคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้า โดยยืนยันว่าไม่สามารถปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ พร้อมกับแจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคาจำนวนหลายล้านบาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้รับความเสี่ยงภัยจากการเป็นมะเร็ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี
๒. ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี
๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทน

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๑ - ราชบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๔ โดยกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าไว้มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาไฟฟ้าออกไปด้านละ ๑๒ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๒๔ เมตร) หลังจากนั้นได้ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร ๔ ท้องที่



/อำเภอเมือง...

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และดำเนินการตัดตอนสายส่งไฟฟ้าลงที่
 สถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้มีประกาศกำหนดเขต
 เดินสายไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๑ -
 สมุทรสาคร ๓ โดยกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าไว้มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาไฟฟ้า
 ออกไปด้านละ ๑๒ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๒๔ เมตร) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ
 เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) -
 สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และมีโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๓๐
 กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รักษาระดับความมั่นคง
 ของการจ่ายไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยรื้อสายส่งไฟฟ้า
 ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๓ และสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์
 เฉพาะช่วงสมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๔ และก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์
 แทนภายในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม แต่มีการปรับปรุงจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้า โดยก่อสร้าง
 สายส่งไฟฟ้าใหม่ และเรียกชื่อเป็น สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) -
 สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ มีความกว้าง
 จากแนวศูนย์กลางของเสาไฟฟ้าออกไปด้านละ ๑๒ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๒๔ เมตร)
 และมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๒๕๒๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ขอเข้าปรับปรุง
 และสำรวจตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าเดิม แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 ทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นทราบกำหนดวันเวลาที่จะเข้าปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า และมีหนังสือ
 ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๙๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งตำแหน่งที่ตั้ง
 เสาไฟฟ้าในเขตเดินสายไฟฟ้าเดิม ตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ ซึ่งการตั้งเสาไฟฟ้างดงกล่าว
 ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไม่ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา และการที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง
 ผ่านในที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เกิดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง และเอกสาร
 ตามคำฟ้องหมายเลข ๙ ไม่ใช่ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เป็นของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับ
 การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาและแนวเขตสายส่งไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี พื้นที่ตั้งเสา
 ของเดิม ๑๑๕ กิโลโวลต์ และพื้นที่ตั้งเสาใหม่ ๒๓๐ กิโลโวลต์ เท่าของเดิม แต่ตั้งเสาให้สูงขึ้น



/ดังนั้น...

ดังนั้น ตำแหน่งระหว่างที่ตั้งเสาจึงมีความถี่ขึ้น ทำให้ตำแหน่งที่ตั้งเสาไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม ระยะความห่างของเสาแต่ละต้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๔๖) เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติให้ปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ โดยปรับเคลื่อนเดินทางในแนวตรงตามแนวศูนย์กลางของเสา สายส่งไฟฟ้า ระยะประมาณ ๔๕ เมตร จากตำแหน่งที่กำหนดเพื่อเป็นการลดผลกระทบ ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเนื่องจากในทางด้านวิศวกรรมสายส่งไฟฟ้า และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้า ออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีเป็นการตกลงกันว่าเป็นการเดินสายไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้า ๑๑.๕ กิโลโวลต์ ตามข้อตกลงเดิมเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหมือนการเวนคืน แต่เมื่อ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อสายไฟฟ้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อตกลงเดิมก็เป็นอันสิ้นสุด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะเดินสายไฟฟ้าใหม่ที่มีกำลังไฟฟ้ามากขึ้นและจะตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดี เพราะขณะเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไม่มีการวิจัยว่าผู้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า จะได้รับอันตรายหรือไม่ แต่ต่อมาได้มีการวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลียว่า ผู้ที่อยู่ห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงไม่เกิน ๕๐ เมตร ในช่วงหนึ่ง ของชีวิต มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งร้อยละ ๗ นอกจากนั้น การวิจัย ยังได้แสดงหลักฐานด้วยว่าโอกาสในการก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นตามความแรงของกระแสไฟฟ้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดระยะห่างไว้เพียง ๑๒ เมตร อันตรายจากการเกิดมะเร็งย่อมต้องเกิด แก่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวอย่างแน่นอน โดยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งประมาณร้อยละ ๓.๕ - ๗ นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงยังมีสถิติดีกว่า ไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายมาก สถิติผู้ได้รับอันตราย จากไฟฟ้าแรงสูงในเขตบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพประมาณ ปีละเกือบ ๑๐๐ คน ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้และยังยอมรับว่าเอกสารดังกล่าว เป็นของการไฟฟ้านครหลวงจริง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มากำหนดในการตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดิน



/ของผู้ฟ้องคดี...

ของผู้ฟ้องคดีมิได้ เพราะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลาห่างกันถึง ๔๔ ปี การวิจัยถึงอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงมีมากถึงประมาณ ๔,๔๐๐ คน ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้น แก่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวเกี่ยวกับโรคร้ายแรง จึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์และ ผลกระทบต่าง ๆ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม เพราะผู้ถูกฟ้องคดี มิได้แจ้งประชาชนถึงอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้สร้างเชื่อนมากมาย ในประเทศไทย ทำให้ระบบนิเวศวิทยาของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเพื่อผลประโยชน์ ของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียว ที่อ้างว่าอาศัยหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมก็ไม่ใช่ความจริง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า อุปกรณ์ที่ใช้ทางวิศวกรรมมีความปลอดภัยในระยะ ๑๒ เมตร แต่ความจริงแล้วต้องใช้อุปกรณ์ที่ให้ความปลอดภัยในระยะห่างถึง ๓๐๐ เมตร มิใช่ ๑๒ เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้แนวระยะห่างที่ปลอดภัย การตั้งเสาไฟฟ้าและมีสายไฟฟ้าผ่าน จะทำให้ที่ดินไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ที่ดินเสื่อมสภาพและเสื่อมราคาทั้งแปลง ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวไม่กล้าอยู่อาศัย ในที่ดิน และผู้ถูกฟ้องคดียังแจ้งข้อความที่เป็นเท็จต่อผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ เอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข ๓ ซึ่งเป็นแผนผังที่ดินที่แจ้งว่าสายไฟฟ้าจะผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๑ ตารางวา แต่เอกสารท้ายคำให้การที่แจ้งต่อศาลระบุว่า มีเนื้อที่ผ่านที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๕ ตารางวา ซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างกันมาก ทั้งยังแจ้งว่าเป็นที่รกร้าง แต่แท้จริงแล้วที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสวนพุทรา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทราบว่าสายไฟฟ้าจะผ่านที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีเป็นเนื้อที่เท่าใด ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบความเสียหายในที่ดินทั้งแปลง มิใช่รับผิดชอบบางส่วน เพราะเกิดความเสียหายทั้งแปลง ในการชำระค่าใช้ที่ดินให้แก่ เจ้าของที่ดินที่ใช้ตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าผ่านนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจจ่ายเงินเฉพาะเงิน ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จะต้องจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยที่ได้รับจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่ศาลปกครอง เคยพิพากษาให้สนามบินสุวรรณภูมิจ่ายค่าชดเชยกรณีเครื่องบินบินผ่านบ้านเพื่อซ่อมแซมบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากเสียงเครื่องบินที่บินผ่าน ซึ่งกรณีนี้เจ้าของที่ดินที่มีเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าจะต้องเสี่ยงภัยกับสนามแม่เหล็กตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกับที่สนามบินสุวรรณภูมิรับผิดชอบ



/ต่อประชาชน...

ต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการใดๆ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี มิได้จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะยินยอม ขอให้ศาลพิพากษาห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า โครงการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ เป็นการปรับปรุงสายช่วงหนึ่งของโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มิใช่เป็นการยกเลิกโครงการเดิมแล้วจัดทำโครงการใหม่ และพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีที่ถูกสายส่งไฟฟ้าเดินผ่าน ตามแผนที่ที่ส่งให้นั้นเป็นการแจ้งให้ทราบถึงพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเข้าสำรวจ ส่วนแผนที่ที่ส่งให้ศาลเป็นพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สำรวจและกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสายส่งไฟฟ้า จึงมีขนาดพื้นที่แตกต่างกัน มิใช่เป็นการกำหนดพื้นที่ให้แตกต่างกัน ในการจ่ายเงินชดเชยการใช้ที่ดินนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอราคาที่จะชดเชยการใช้ที่ดินต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไปแล้ว ซึ่งระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าจะอนุมัติจำนวนเงินที่จะจ่ายชดเชยหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และได้กระทำโดยควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเท่าที่จำเป็นและเกิดผลเสียน้อยที่สุด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีให้แตกต่างไปจากผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือคัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น แม้จะไม่สามารถออกแบบให้เสาไฟฟ้าอยู่นอกพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีได้ด้วยข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าให้เกิดผลกระทบกับผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีจะนำสถิติของการเกิดความเสียหายเกี่ยวกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานอุปกรณ์ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน มาเปรียบเทียบกับยอมไม่เหมาะสม ซึ่งในกรณีพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบให้เสาไฟฟ้ามีความสูงจากพื้นดินถึง ๑๒ เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่มากกว่าความสูงของเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดี และสูงกว่าเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว การวิจัยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมายังไม่ปรากฏข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ว่า การอยู่อาศัยในบริเวณ



/ที่มีสายไฟฟ้า...

ที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นสาเหตุให้เป็นโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการอยู่อาศัยในบริเวณสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกับการเกิดโรคมะเร็ง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าหรือที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการกำหนดการจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีไว้ในกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องผลิต จัดให้ได้มา หรือจัดส่งซึ่งพลังงานไฟฟ้า การดำเนินการประกาศเขตเดินสายไฟฟ้า การกำหนดจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้า การตั้งเสาไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องกระทำลงบนที่ดิน จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้มา จัดส่งซึ่งพลังงานไฟฟ้า การดำเนินการทั้งปวงของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของรัฐมีความมั่นคง อันเป็นประโยชน์สาธารณะประการหนึ่งและมีการกำหนดจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ให้ที่ตั้งเสาไฟฟ้าเดิมมีบริเวณที่ว่างมากขึ้นซึ่งเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีมีพื้นที่ที่จะใช้ที่ดินได้มากขึ้นกว่าจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าเดิม การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินพิพาท ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคาเป็นเงินหลายล้านบาท เพราะการกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า นั้น เป็นข้ออ้างที่มีน้ำหนักน้อย เนื่องจากจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีคำนวณเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๖๖.๕ ตารางวา ซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ๑๒.๘๗ ที่ดินส่วนที่เหลือยังมีอีกเป็นร้อยละ ๘๗ ผู้ฟ้องคดียังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เป็นจำนวนมาก สำหรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเรื่องความเสี่ยงภัยที่อาจป่วยเป็นโรคมะเร็ง นั้น ความเห็นทางวิชาการที่ปรากฏในขณะที่ฟ้องคดียังไม่มีความเห็นทางวิชาการใดที่ยืนยันว่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดียังไม่มีน้ำหนักจะรับฟัง และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำคัดค้านคำให้การว่าพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เห็นว่า คำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นเพียงคำกล่าวอ้างเพื่อประกอบการจัดทำคำคัดค้านคำให้การ ยังไม่มีลักษณะเป็นคำร้องที่ศาลปกครองจะต้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การเดินสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ใช่เป็นการเดินในเส้นทางเดิมแต่มีการปรับย้ายสายไฟฟ้าจากที่เดิมออกไปอีก ๕๔ เมตร ซึ่งเมื่อมีการเดินสายไฟฟ้าในสถานที่ใหม่ต้องมีการตกลงกับเจ้าของที่ดินใหม่มิใช่เงื่อนไขเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินจึงเป็นการไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าโดยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้า และการตั้งเสาไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามแผนผังที่ได้แจ้งต่อผู้ฟ้องคดี เป็นการละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน ขณะที่มีการตราพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังไม่มีการวิจัยและตรวจสอบถึงอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูง แต่ในปัจจุบันได้มีการค้นพบจากงานวิจัยของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการวิจัยที่แน่นอนแล้วว่า การอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงมีโอกาสเป็นมะเร็งมากถึง ๒ เท่า ในระยะ ๓๐๐ เมตร หรือในระยะ ๕๐ เมตร มีโอกาสเป็นมะเร็งถึงร้อยละ ๗ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือในการค้นคว้าที่ดีและแม่นยำกว่าเมื่อ ๔๕ ปีก่อน และมีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยไม่มีการคัดค้าน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบเรื่องนี้แต่ปกปิดไม่เผยแพร่ให้เจ้าของที่ดินทราบและมีการกันระยะความปลอดภัยเพียงด้านละ ๑๒ เมตร (รวมเป็น ๒๔ เมตร) ซึ่งอย่างน้อยจะต้องกันระยะความปลอดภัยให้กับเจ้าของที่ดินเป็นระยะทางอย่างน้อยด้านละ ๕๐ เมตร (รวมเป็น ๑๐๐ เมตร) นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวงก็ได้เคยทำการวิจัยหรือสถิติว่าผู้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงได้เกิดอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงถึงประมาณปีละ ๑๐๐ คน และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึงปัจจุบันมีจำนวนสูงถึงประมาณ ๔,๔๐๐ คน เมื่อพิจารณาความสูงของเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีและเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงที่มีความสูงเท่ากันแล้ว ย่อมจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในรัศมี ๕๐ เมตร หรือ ๓๐๐ เมตร จากเสาไฟฟ้าแรงสูง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าการไฟฟ้านครหลวงกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคนละหน่วยงานและใช้อุปกรณ์ต่างกันนั้น การไฟฟ้านครหลวงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่าผู้ถูกฟ้องคดีเพราะใช้กับบริเวณที่มีชุมชนจำนวนมาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเอกสาร Health Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field (ELF-EMF) ซึ่งจัดทำโดยนายแพทย์วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์ นั้น ไม่มีผลการวิจัยใดที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการอาศัยอยู่ในบริเวณสายส่ง



/ไฟฟ้าแรงสูง...

ไฟฟ้าแรงสูงกับการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งการทดลองดังกล่าวเป็นการทดลองในหลอดทดลอง ไม่ใช่การทดลองกับมนุษย์ จึงไม่เป็นการแน่นอน ต่างจากข้อมูลที่การไฟฟ้านครหลวงได้เผยแพร่ซึ่งเป็นการเกิดอันตรายต่อมนุษย์ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงจริง แม้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ศาลปกครองชั้นต้นมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมต่อเจ้าของที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย เช่นเดียวกับการที่ศาลปกครองได้วินิจฉัยและเคยพิพากษาให้สนามบินสุวรรณภูมิจ่ายค่าชดเชยให้แก่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และถึงแม้ว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีจะเป็นเพียงความน่าจะเป็น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว ผู้ถูกฟ้องคดีมีการอ้างการพัฒนาต่างๆ เพื่อขึ้นค่าไฟและเงินเดือนตลอดมา แต่เมื่อจะต้องจ่ายค่าชดเชยกลับอ้างกฎหมายเมื่อ ๔๕ ปีที่แล้วมาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างข้อกฎหมายว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้กระทำนั้นเป็นการผิดขั้นตอนของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และมีชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะได้รับคามยินยอมจากผู้ฟ้องคดี ทำการปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ใช้ค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ขอให้เอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คำให้การและคำให้การเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และขอแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาไฟฟ้าออกไปด้านละ ๑๒ เมตร (รวมทั้งสองด้านกว้าง ๒๔ เมตร) และมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๒๕๒๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นเพื่อรับทราบกำหนดเวลาที่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้า และมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๙๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงผู้ฟ้องคดี



/แจ้งตำแหน่ง...

แจ้งตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าในเขตเดินสายไฟฟ้าเดิม ตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ และการตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง ๒๓๐ กิโลโวลต์ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสื่อมราคา และการมีสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เกิดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจะนำเอาเอกสารของการไฟฟ้านครหลวงมาใช้ยันกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าและแนวเขตสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะพื้นที่ตั้งเสาของเดิมและพื้นที่ตั้งเสาใหม่มีขนาดเท่ากันแต่มีการตั้งเสาให้สูงขึ้นจากเดิม ดังนั้น ตำแหน่งที่ตั้งเสาจึงมีความถี่ขึ้นทำให้ตำแหน่งที่ตั้งเสาไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม โดยการตั้งเสาไฟฟ้างกล่าวต้องอาศัยหลักเกณฑ์ต่างๆ มาประกอบการพิจารณา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ โดยปรับเคลื่อนดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าระยะประมาณ ๔๕ เมตร จากตำแหน่งที่กำหนดเพื่อเป็นการลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นว่าเนื่องจากในทางวิศวกรรมสายส่งไฟฟ้าและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำการปรับย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ โดยการดำเนินโครงการทั้งหมดยังคงอยู่ในแนวสายส่งไฟฟ้าเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ การกำหนดจุดตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น แต่ยังคงใช้สายไฟฟ้าเดิม (R.O.W.) ซึ่งเนื้อที่ตั้งเสาไฟฟ้ามีจำนวน ๕๗.๒ ตารางวา ค่าทดแทนเป็นเงิน ๒๘๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้วางเงินที่ธนาคารออมสินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องมีการตกลงกับผู้ฟ้องคดีใหม่เพราะอยู่ในเงื่อนไขเดิม เมื่อมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีก็พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำเพื่อความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ และไม่ถึงขนาดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการไฟฟ้านครหลวงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการคาดคะเนหรือความรู้สึกของผู้ฟ้องคดีมากกว่า เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่อาจรับฟังได้ อุปกรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มาตรฐานสากล การวิจัยของประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลียเป็นการวิจัยที่ไม่ถูกต้องและจะนำมาใช้กับคดีนี้ไม่ได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างคดีสนามบินสุวรรณภูมิ นั้น เป็นคดีที่ไม่เหมือนกันทีเดียว จะอ้างมาใช้กับคดีนี้ไม่ได้ การวิจัยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนั้นยังไม่ปรากฏข้อพิสูจน์ที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ว่า



/การอยู่อาศัย...

การอยู่อาศัยในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงจะเป็นสาเหตุให้เป็นโรคมะเร็ง นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้จัดทำผลงานวิจัย ซึ่งผลการวิจัย ปรากฏว่าไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เคยมีหนังสือชี้แจงต่อ ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขที่ ๓๔๕/๒๕๔๙ จัดส่งเอกสาร Health Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field (ELF-EMF) ซึ่งจัดทำโดยนายแพทย์ วิวัฒน์ เอกบุรณะวัฒน์ นั้น ไม่มีผลการวิจัยใดที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการ อาศัยอยู่ในบริเวณสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกับการเกิดโรคมะเร็ง ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ที่ดินตั้งอยู่ในตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีตามประกาศกำหนดเขต เดินสายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๑ - ราชบุรี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อรองรับความมั่นคงของ ระบบจ่ายไฟฟ้า โดยทำการรื้อสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๓ และสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๔ และก่อสร้าง ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ แทนภายในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม และมีการปรับปรุงจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใหม่ เรียกชื่อว่า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงมีหนังสือ...

จึงมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๒๕๒๔๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อแจ้งความจำเป็นที่จะต้องเข้าดำเนินการในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ที่อยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า และหากต้องขุดเจาะที่ดินเพื่อสำรวจกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าใหม่และพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าอยู่ในที่ดินก็จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กฟผ. ๙๔A๒๐๗/๙๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าในเขตสายส่งไฟฟ้าเดิมมีเสาไฟฟ้าต้นที่ ๕๗ บนที่ดินผู้ฟ้องคดี พร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์คัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ คัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นสมควรให้ย้ายจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยปรับเคลื่อนเดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางในแนวเดิมของเสาสายส่งไฟฟ้าจากจุดเดิมประมาณ ๔๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดจุดตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดีและครอบครัว อันเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ อีกทั้งการที่มีสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีและครอบครัวที่ต้องเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อปรับปรุงเป็นสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี และกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่



/พิจารณาแล้ว...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่ รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและ เสรีภาพนั้นมิได้ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจ (๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็น ที่ตั้งโรงเรือน (๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยใน การส่งพลังงานไฟฟ้าโดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกำหนดเขตนั้นตามสมควร... มาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติว่า ก่อนที่จะดำเนินการตาม (๑) หรือ (๓) ให้ กฟผ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้อง แสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้น ไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีอำนาจหน้าที่ ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับประชาชน อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจการทางปกครองอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า กฎหมายจึงให้อำนาจรัฐแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการ ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า และเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาในหรือบนที่ดินของบุคคลใดได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจในการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า และเดินสายส่งไฟฟ้า หรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสาใน หรือบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ย่อมมีผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการใช้สอยที่ดิน



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดคดีพิพาทนี้ จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า การจำกัดสิทธิดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็น หรือมีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธินั้นหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ โดยรื้อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ สามพราน ๑ - สมุทรสาคร ๑ - สมุทรสาคร ๓ เดิมที่พาดผ่านบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๕๘๗ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน นั้น เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า รักษาความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า และการปรับปรุงระบบโครงข่ายดังกล่าวจำเป็นต้องมีการตั้งเสาให้สูงขึ้น ทำให้ตำแหน่งระหว่างที่ตั้งเสาไฟฟ้ามีความถี่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แม้การปรับปรุงระบบโครงข่ายดังกล่าวจะเป็นการจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านอยู่แต่เดิม ได้รับความเสียหาย สูญเสียศักยภาพ เสื่อมประโยชน์ และเสื่อมราคาจากการรอนสิทธิเพิ่มเติมจากเดิม อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติให้ย้ายตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยปรับเคลื่อนเดินหน้าในแนวตรงตามศูนย์กลางในแนวเดิมของเสาสายส่งไฟฟ้าออกไปประมาณ ๔๕ เมตร จากจุดเดิมที่อยู่บริเวณกึ่งกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไปอยู่บริเวณพื้นที่ขอบแนวเขตที่ดินเพื่อลดผลกระทบในการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคุณแก่การใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชน กับข้อจำกัดสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล แล้ว เห็นว่า ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ตามประกาศ เรื่อง เขตเดินสายไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า



/๒๓๐ กิโลโวลต์...

๒๓๐ กิโลวัตต์ สมุทรสาคร ๔ - (สมุทรสาคร ๑) - สมุทรสาคร ๓ - สามพราน ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อปรับปรุงระบบโครงข่ายเดิม และกำหนดจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ เท่าที่จำเป็น และไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิในการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดี การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ข้ออ้างในอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า มีการค้นพบจากงานวิจัยของประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการวิจัยที่แน่นอนแล้วว่า การอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงมีโอกาสเป็นมะเร็งมากถึง ๒ เท่า ในระยะ ๓๐๐ เมตร หรือในระยะ ๕๐ เมตร มีโอกาสเป็นมะเร็งถึงร้อยละ ๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องกันระยะความปลอดภัยให้กับเจ้าของที่ดินเป็นระยะอย่างน้อยด้านละ ๕๐ เมตร (รวมเป็น ๑๐๐ เมตร) นั้น เห็นว่า การพิจารณาความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งอันมีสาเหตุจากการอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง จำต้องพิจารณาจากผลการวิจัยและความเห็นทางวิชาการ แต่ความเห็นทางวิชาการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างและที่ปรากฏในเวลาฟ้องคดีเป็นผลการวิจัยที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง เพียงแต่เป็นความเห็นไปในทางที่มีความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น จึงเป็นข้ออ้างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีที่วินิจฉัยให้สนามบินสุวรรณภูมิจ่ายค่าชดเชยเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ได้รับเสียหายจากเสียงเครื่องบินที่บินผ่านนั้น เห็นว่า เนื่องจากการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าและการจ่ายค่าทดแทนมีพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว คดีดังกล่าวจึงมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แตกต่างจากคดีนี้ ข้ออ้างในอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายที่ตั้งเสาไฟฟ้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีและไม่ตรงกับแผนผังที่แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงและทำการปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเดิมและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า



/อุทธรณ์ดังกล่าว...

อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีใช่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาอันเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกประเด็นดังกล่าวขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่รับวินิจฉัย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นายฤทัย หงส์ศิริ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

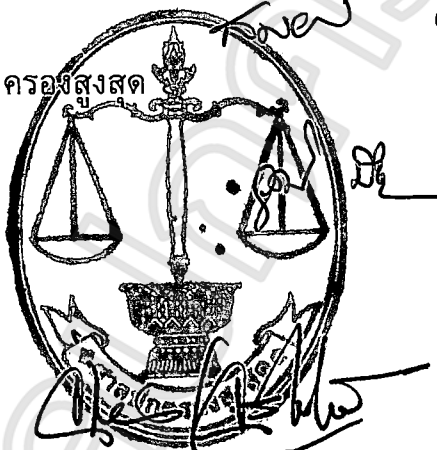
นายสมชัย วัฒนการุณ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวุฒิ มีช่วย

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

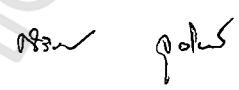


นายอำพน เจริญชีวินทร์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางศิริวรรณ จุลโพธิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์

